

Herfree 실서비스 전 법률 검토 체크리스트

herpfree.co.kr · 2026년 7월 · 최종본 (변호사 검토용)

목적

현재 서비스 구조로 실서비스를 배포해도 법적으로 문제가 없는지 검토받고,
오픈 전 필수 수정(P0)과 오픈 가능 여부를 확정받기 위함.

서비스 요약

운영자는 의료인·의료기관이 아니며, 진료·처방·의료행위를 제공하지 않습니다.
헤르페스(HSV) 관련 익명 건강 커뮤니티 + 본인만 보는 건강 일지 (웹)
진료·처방·결제·앱·AI 의료상담 없음 · AWS 한국(서울) · 문의 herpfree3@gmail.com

상담 요청

이 체크리스트를 기준으로 가능·불가·조건부와 반드시 수정해야 하는 사항(P0)을 중심으로 검토 부탁드립니다.

답변 기호 ☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부 ☐ 수정 필요

각 항목 하단 「개선·수정」란에 변호사 의견 기재

A. 서비스 전체

☐ 현재 서비스 구조 그대로 배포 가능한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부 ☐ 수정 필요

개선·수정: _____

☐ 의료법, 개인정보보호법 및 서비스 운영 관련 법령상 문제가 없는가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부 ☐ 수정 필요

개선·수정: _____

☐ 「의료행위가 아닌 정보 제공 및 커뮤니티 서비스」 구조로 충분한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부 ☐ 수정 필요

개선·수정: _____

☐ 오픈 전 반드시 수정·삭제해야 하는 기능이 있는가?

☐ 없음 ☐ 있음

개선·수정: _____

☐ 오픈 전 반드시 추가해야 하는 약관·고지·운영정책이 있는가?

☐ 없음 ☐ 있음

개선·수정: _____

현재 유료·결제·자체 상품 판매 없음 (외부 제품 구매 링크만)

☐ 사업자등록 전 개인 명의 운영이 가능한가? 전자상거래법상 별도 신고(통신판매업 등)가 필요한 서비스인가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 현재 그대로 herpfree.co.kr 공개 배포 가능한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

B. 회원가입 · 연령 · 인증

수집: 이메일, 비밀번호(암호화), 닉네임 (실명·주민번호 없음)

필수 동의 4: 약관, 처리방침, 민감정보(건강정보), 만 14세 · 선택 2: 건강정보 통계, 마케팅

☐ 회원가입 방식이 적절한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부 ☐ 수정 필요

개선·수정: _____

☐ 이메일·닉네임만 수집하는 것이 최소수집 원칙에 맞는가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 소셜로그인(카카오·네이버·구글) — 제공자 ID만 저장, 법적 문제 없는가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 14세 미만 가입은 어떻게 처리해야 하는가? (현재: 체크만, 검증 없음)

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 성인(만 19세)만 가입하도록 운영하는 것이 더 적절한가?

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 본인인증이 필요한 서비스인가?

☐ 필요 ☐ 불필요 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 현재 필수·선택 동의 구조가 적절한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 동의 이력 저장 방식(버전·시각)이 적절한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

C. 개인정보 · 처리방침 · 이용약관

☐ AWS 서울 리전 저장 방식이 적절한가? (위탁·국외 이전 고지)

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 개인정보 수집 항목이 적절한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 개인정보처리방침 내용이 적절한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부 ☐ 재작성

개선·수정: _____

☐ 이용약관 내용이 적절한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부 ☐ 재작성

개선·수정: _____

☐ OAuth·SMTP(비밀번호 재설정 메일) 위탁 고지가 충분한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 접속·행동 로그(IP 해시) 고지·보관이 적절한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 개인정보 보관기간은 어떻게 설정하는 것이 적절한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 개인정보 보호책임자는 반드시 지정해야 하는가?

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 문의 이메일만 운영해도 되는가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 운영자 정보는 어디까지 공개해야 하는가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 해외 거주자가 가입·접속하는 경우 추가로 고려해야 할 법적 사항이 있는가?

☐ 없음 ☐ 있음 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 이용약관·개인정보처리방침 변경 시 공지 절차가 현재 내용으로 충분한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부 ☐ 수정 필요

개선·수정: _____

D. 민감정보(건강정보) · 개인 일지

입력: 증상 유무·강도(1~5), 전조·유발, 투약, 수면, 스트레스, 기분, 영양제·운동, 자유 메모
본인만 조회 · AWS 서울 DB 저장 · 운영자 개별 원문 조회 기능 없음
※ 처리방침에는 「운영자 필요 범위 접근」 문구 있음 — 실제와 일치 여부 확인 필요

☐ 현재 구조가 가능한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 서버 저장 자체가 가능한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 운영자가 개별 원문을 열람하지 않는 구조면 충분한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 처리방침 「운영자 접근」 문구 수정안

☐ 수정 불요 ☐ 수정 필요

개선·수정: _____

☐ 입력 가능·자제 권장 항목 구분

☐ 확인

개선·수정: _____

☐ 메모(자유 입력) 저장이 가능한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 암호화가 필요한 항목은 무엇인가?

☐ 확인

개선·수정: _____

☐ 민감정보 별도 필수 동의만으로 충분한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 탈퇴 시 일지 즉시 삭제 방식이 적절한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 수사기관·법원 등의 요청이 있는 경우 운영자의 정보 제공 범위는 어디까지인가?

☐ 확인 ☐ 조건부 ☐ 수정 필요

개선·수정: _____

E. 건강정보 통계 (선택 동의)

※ 일지 전체 익명화가 아님 · 선택 동의 회원의 일부 선택값만 집계
포함: 증상·전조·유발·투약·수면·스트레스 · 제외: 메모, 게시글, 이메일, 닉네임
20명 미만 비공개 · 마이페이지 철회 가능 · 연구·AI·판매 미포함

☐ 위 통계 구조로 활용이 가능한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 추가 동의가 필요한가?

☐ 불필요 ☐ 필요 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 향후 연구·제휴·AI 활용 시 별도 동의가 필요한가?

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 조건부

개선·수정: _____

F. 커뮤니티 · 게시판

공개: 공지, 자유, 질문, 포비아, 증상, 확진 경험, 연애·고지, 위로·응원, 제품·루틴 후기, 비밀사연
비공개: 운영 문의, 1:1 비밀상담(작성자+운영자), 비밀사연(운영자 열람)
계정 제재: 관리자가 1·7·30일·영구 정지 가능 · 약관에는 게시물 숨김·삭제만 명시
관리자: 게시물 숨김·삭제·**본문 수정** API 존재 · 일반 회원은 본인 글만 수정

□ 현재 카테고리 구성이 적절한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

□ 이용자가 증상·경험을 자유롭게 작성하는 것이 가능한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

□ 댓글 치료법·약 추천 시 운영자 관리 범위

☐ 확인

개선·수정: _____

□ 제품 후기 게시판 — 표시광고법·약사법 등

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

□ 신고·숨김·삭제 기준이 약관·운영정책에 충분한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부 ☐ 수정 필요

개선·수정: _____

□ 회원 정지·영구정지·게시글 삭제 기준이 현재 약관으로 충분한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부 ☐ 수정 필요

개선·수정: _____

□ 신고 접수 후 처리 기준(기간·절차)을 운영정책에 명시해야 하는가?

☐ 불필요 ☐ 필요 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 운영자가 게시글을 수정(Edit)하는 기능을 두는 것이 적절한가, 삭제만 가능한 것이 적절한가?

☐ 수정 가능 ☐ 삭제만 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 비공개 3종(운영문의·1:1상담·비밀사연) 운영·고지

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 탈퇴 후 게시글·댓글 익명 처리가 적절한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 내부 작성자 ID 보관(신고·관리용)이 가능한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 병원명·의사명·특정 제품명 언급 게시글 허용 여부

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 명예훼손·허위·개인정보 노출 시 운영자 책임 범위

☐ 확인

개선·수정: _____

G. 사진 업로드

게시글 JPG/PNG/WEBP 최대 10MB · S3 비공개

☐ 사진 업로드 기능 운영이 가능한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 피부 증상 사진 업로드가 가능한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 의료기록·처방전·검사결과 사진 금지가 적절한가?

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 얼굴이 식별되는 사진(본인·타인) 업로드를 허용해야 하는가?

☐ 허용 ☐ 금지 ☐ 조건부

개선·수정: _____

H. 정보 제공 (칼럼 · 유튜브)

현재: 운영자 등록 칼럼·유튜브 임베드 · 번역·AI 요약 기능 없음

☐ 칼럼 제공이 가능한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 유튜브 영상 임베드 방식이 가능한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 의료광고·의료행위 오인 가능성

☐ 없음 ☐ 있음 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 추가 면책문구 필요 여부

☐ 불필요 ☐ 필요

개선·수정: _____

☐ 향후 의학 논문·공공기관 자료를 번역·요약하여 제공할 경우 추가 검토·고지가 필요한가?

☐ 불필요 ☐ 필요 ☐ 조건부

개선·수정: _____

I. 외부 연동

☐ 카카오 오픈채팅 연결 시 추가 고지

☐ 불필요 ☐ 필요 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 카카오·네이버·구글 로그인 구조

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

J. 회원 탈퇴

일지 전 삭제 · 계정 비식별 · 게시글·댓글 익명 유지 · 게시글 사진 S3 삭제

☐ 회원정보 삭제 방식

☐ 적절 ☐ 부적절 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 게시글·댓글 익명화 방식

☐ 적절 ☐ 부적절 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 업로드 사진 삭제 방식

☐ 적절 ☐ 부적절 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 재가입 정책

☐ 확인

개선·수정: _____

☐ 서비스 종료(폐업) 시 회원 개인정보와 게시글을 어떻게 처리하는 것이 적절한가?

☐ 확인 ☐ 수정 필요

개선·수정: _____

K. 운영 · 보안

☐ 백업·로그 보관기간 권장

☐ 확인

개선·수정: _____

☐ 장기 미접속 회원 관리

☐ 확인

개선·수정: _____

☐ 개인정보 유출 시 법적 의무

☐ 확인

개선·수정: _____

☐ 관리자 보안(MFA·접근권한) 필요 수준

☐ 확인

개선·수정: _____

☐ 현재 보안 수준으로 실서비스 오픈 가능한가?

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

L. 저작권

☐ 이용자 타인 사진·콘텐츠 업로드 시 운영자 책임

☐ 확인

개선·수정: _____

☐ 유튜브 임베드·썸네일 사용

☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 조건부

개선·수정: _____

☐ 칼럼 출처 표기 기준

☐ 확인

개선·수정: _____

M. 최종 확인

운영 주체 (상담 전 기입)

운영자(개인/법인)	
대표 / 운영자	
주소	
보호책임자	
사업자등록	☐ 없음 ☐ 있음 ☐ 예정

배포 가능 여부

☐ 가능 ☐ 조건부 가능 ☐ 불가

반드시 수정 (P0)

- P0-1 _____
- P0-2 _____
- P0-3 _____
- P0-4 _____
- P0-5 _____

오픈 후 보완 (P1)

권장 (P2)

수정 필요 문서

- 이용약관: _____
- 개인정보처리방침: _____
- 추가 운영정책: _____
- 추가 동의서: _____

최종 의견

추후 기능 추가 시 재검토 필요 항목

예: AI 상담·채팅, 결제, 병원 예약, 건강정보 대량 연구 제공 등
